

1500025-49.2022.8.26.0104

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Pereira foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes, no mesmo local ora relatado, além do processo que apura crime de tráfico atribuído a Gustavo Cambuí Gomes nos autos nº 1500520-30.2021.8.26.0104), também no famigerado ponto de vendas de entorpecentes.

Quanto a Aleff Marques Sisnandes, importante destacar, que analisando sua ficha criminal, constata-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500025-49.2022.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500025-49.2022.8.26.0104

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEFF MARQUES SISNANDES e outro

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

ALEFF MARQUES SISNANDES e MURILO HENRIQUE RIBEIRO AZEVEDO, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, observando-se, ainda, o disposto na Lei nº 8.072/1990 (crime hediondo). porque, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 18h45min, na Avenida Manuel Lopes, nº 0, com Avenida da Saudade, nesta cidade e comarca de Cafelândia, traziam consigo e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 12 (doze) porções de maconha com peso de 11,31 gramas, 49 porções de cocaína (na apresentação conhecida por "crack") contendo o peso de 11,34 gramas e 50 porções de cocaína acondicionadas em eppendorfs contendo o peso de 8,78 gramas, conforme laudo de constatação provisória de fls. 39/50 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 279/281, tudo de acordo com a denúncia de fls. 165/167.

Auto de prisão em flagrante lavrado aos 27 de janeiro de 2022 (fls. 01). Por decisão datada de 28 de janeiro de 2022, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 101/104). Mandados de prisão cumpridos aos 28 de janeiro de 2022 (fls. 118/121 e 122/125).

Os acusados, devidamente notificados (fls. 176), apresentaram respostas preliminares (fls. fls.184/209 e 212). Por decisão datada de 20 de maio de 2022 foi indeferido o pedido de liberdade provisória do réu Murilo Henrique Ribeiro,

recebida a denúncia e designada audiência de instrução (fls. 240/241).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação José Fernando Dantas, José Roberto Gabriel e José Alexandre de Souza Correia, bem como interrogados os réus Aleff Marques Sisnandes e Murilo Henrique Ribeiro (fls. 272). A testemunha de acusação José Roberto Gabriel, policial militar, informou que estavam em patrulhamento pelo local, que já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, bem como já tinham informações sobre os dois indivíduos oriundos da cidade de Lins, que estariam traficando naquele ponto. Quando passavam pelo local, avistaram três indivíduos naquele ponto, os quais, ao verem a viatura, tiraram pacotes de suas vestes e jogaram ao solo. Foi realizada a busca pessoal nos três indivíduos, sendo encontrada com Murilo a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro, com Aleff a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) e com o Alexandre uma porção de maconha no bolso de sua bermuda. Após as buscas pessoais, identificaram o pacote dispensado por Murilo, o qual continha 32 pinos de cocaína, e o pacote que Aleff havia dispensado, continha 18 pinos de cocaína, 11 porções de maconha e 49 pedras de crack. Diante disso, deram voz de prisão aos indivíduos. No momento, o indivíduo Alexandre informou que tinha acabado de comprar a maconha dos dois indivíduos e essa porção era igual às demais localizadas no pacote. Quando Murilo e Aleff dispensaram os pacotes, cada um jogou para um lado, sendo visualizado pelos policiais, que puderam identificar quais pacotes cada um deles tinha dispensado.

A testemunha de acusação José Fernando Dantas, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo Bairro da Vila Belém, e quando passavam por um ponto conhecido por tráfico, na entrada da vila, esquina da Av. Manoel Lopes com a Av. Da Saudade, avistaram em um banquinho, três indivíduos sentados, em atitude suspeita, sendo que um deles arremessou um pacote para trás. Abordaram os indivíduos e foi localizado, salvo engano, com Aleff, um valor, e perto deles foram localizadas maconha, cocaína e crack. Também foi encontrada com Murilo a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro, com Aleff a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) e com o Alexandre uma porção de maconha no bolso de sua bermuda. Após as buscas pessoais, identificaram o pacote dispensado por Murilo, o qual continha 32 pinos de cocaína, e o pacote que Aleff havia dispensado, continha 18 pinos de cocaína, 11 porções de maconha e 49 pedras de crack. Diante disso, deram voz de prisão a Murilo e Aleff, que eram da cidade de Lins, pelo crime de tráfico.

A testemunha de acusação José Alexandre de Souza Correia disse que foi ao local para comprar drogas, tendo comprado a maconha de um rapaz que correu do local, tendo ficado com Murilo e Aleff no banco, tomando guaraná, quando a viatura chegou. Já viu os acusados na Vila por duas vezes, uma delas na praça e outra passando em um campinho, mas não sabe o que eles faziam. Ficou no banco com eles tomando guaraná, para fazer amizades com eles. Não sabe se a polícia viu o outro rapaz correndo e nem o conhecia. Aleff e Murilo estavam ali no local aparentemente sem fazer nada e o depoente ficou em pé para usar a maconha que tinha adquirido. Quando chegou no local, só estava Murilo com o guaraná e depois chegou no local o Aleff com um cigarro e ficaram ali no local, mas não sabia os nomes deles, ficando sabendo somente nesta audiência. Mostrados os dois acusados, reconheceu Aleff como o réu sem óculos. No local, um deles era chamado de Azevedo e o outro de "Gordão".

O acusado Aleff Marques Sisnandes, interrogado, negou o crime. Disse que não usa drogas. Conheceu umas meninas de nomes "Carla" e Kelly" pelo Facebook e começaram a conversar em uma segunda-feira, tendo vindo para Cafelândia na quinta-feira, dia em que estava de folga, no horário do almoço para conhecê-las, juntamente com Murilo. Elas moravam em uma casa de esquina. Percebeu um movimento estranho na esquina, tendo as meninas entrado para dentro e viu uns moleques correndo, tendo ficado no local com Murilo e esse outro rapaz de nome José Alexandre, que tinha acabado de conhecer no local, quando a polícia chegou e os levaram presos. Nunca tinha estado na Vila Belém antes. Já teve passagem por tráfico quando menor.

O acusado Murilo Henrique Ribeiro Azevedo, interrogado, negou o crime. Informou que veio com Aleff para Cafelândia na quarta-feira e dormiram na casa de duas garotas que estavam conhecendo, de nome "Edri" e "Adriad". No horário dos fatos, as meninas tinham entrado para tomarem banho, e ficaram ali na frente uns 20 minutos tomando

guaraná com outros rapazes, inclusive já tinha até fumado um cigarro.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia, decretando-se o perdimento dos bens apreendidos em poder dos acusados nos termos do artigo 63, "caput", da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 267/271). A Defesa do acusado Aleff Marques Sisnandes, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu com fulcro no artigo 386, V do CPP, e ainda a desclassificação para o crime de uso de drogas, tipificado no artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006, e, em caso de condenação, a fixação de pena observando-se a primariedade do réu, e a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei Federal nº. 11.343/06, convertendo-se a pena em penas restritivas de direito de que tratam os artigos 43 e 44, ambos do Código Penal, com direito ao apelo em liberdade nos termos do art. 283 do CPP (fls. 297/299). Por fim, a Defesa do acusado Murilo Henrique Ribeiro Azevedo, requereu sua absolvição pela ausência de provas com fulcro no artigo 386, V do CPP, ou por não existir prova suficiente para a condenação, com base no artigo 386, VII, do CPP, e no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal e em regime aberto, e ainda o direito de apelar em liberdade (fls. 309/317).

Folhas de antecedentes e certidões de distribuições criminais atualizadas juntadas: do réu Aleff Marques Sisnandes (fls. 322/323 e 333/334), e do réu Murilo Henrique Ribeiro Azevedo (fls. 324/328 e 3330/332).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos crimes imputados aos acusados foi evidenciada pelas provas colhidas, em especial, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 39/50 e 274/278), pelo laudo pericial definitivo (fls. 279/281), laudos preliminares dos celulares (fls. 281/286 e 287/291), laudo complementar do celular (fls. 292/295), e pelos depoimentos colhidos.

A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida, quer pelas próprias circunstâncias da abordagem policial, informadas pelas testemunhas de acusação, quer pela apreensão de variedade e considerável quantidade de entorpecentes, além de considerável quantia em dinheiro com os acusados, absolutamente incompatível com sua situação sócioeconômica.

Os depoimentos dos policiais militares José Fernando Dantas e João Roberto Gabriel, tanto em solo policial, quanto em juízo, desenredaram, de maneira concisa e coesa, toda a dinâmica do crime praticado pelos acusados Murilo e Aleff. Narraram que se encontravam em patrulhamento pela Vila Belém, nesta cidade de Cafelândia, quando no local dos fatos, avistaram 03 indivíduos sentados em um banco de madeira, sendo que dois deles, posteriormente identificados, ao perceberem a aproximação da viatura policial, retiraram de suas vestes objetos, dispensando próximo ao banco em que estavam, Murilo Henrique Ribeiro Azevedo, arremessou um objeto para trás, enquanto Aleff Marques Sisnandes, dispensou um objeto ao seu lado. Em revista pessoal, com Murilo, localizaram a quantia de R\$ 180,00, além de constatarem que, no envólucro dispensado por ele, havia 32 eppendorfs de cocaína. Já com Aleff, localizaram a quantia de R\$ 40,00 e no pacote dispensado por ele, acharam 18 eppendorfs de cocaína, 49 papелotes de crack e 11 trouxinhas de maconha. Em poder de José Alexandre Rodrigues Correia, vulgo "BÊ", que estava no banco junto com os réus, os policiais ainda localizaram uma trouxinha de maconha, idêntica às apreendidas em poder dos réus.

Não fosse isso o bastante, os acusados se contradisseram em seus interrogatórios, revelando a fraqueza das versões defensivas. Enquanto o réu Aleff Marques Sisnandes disse que não usa drogas e conheceu umas meninas de nomes "Carla" e Kelly" pelo Facebook e começaram a conversar em uma segunda-feira, tendo vindo para Cafelândia junto com Murilo na quinta-feira, dia em que estava de folga, no horário do almoço para conhecê-las, seu comparsa Murilo Henrique Ribeiro Azevedo apresentou uma versão contraditória, dizendo que veio com Aleff para Cafelândia na quarta-feira e dormiram na casa de duas garotas que estavam conhecendo, apontando seu nomes como sendo "Edri" e "Adriad".

Poderiam ter arrolado as pessoas de "Carla" e Kelly" ou "Edri" e "Adriad", para corroborarem as fantasiosas versões, mas, obviamente não o fizeram, porque tais pessoas não existem ou não guardam relação com os fatos. Fica claro, pois, que as versões apresentadas são totalmente incompatíveis entre si, tornando ambas inverossímeis. Além disso, os valores encontrados com os acusados são incompatíveis para pessoas que não tem renda regular, sendo que nenhum dos dois comprovou a origem efetiva do numerário.

Já o terceiro elemento, José Alexandre de Souza Correia, ouvido como testemunha, disse que foi até o local e comprou uma porção de maconha, por R\$ 5,00, de um rapaz que saiu correndo com a chegada da polícia, tendo enrolado o cigarro, para fumar ali mesmo, quando os policiais chegaram. Ainda que sua versão também não se transvista de verdade absoluta, ao menos serviu para confirmar o tráfico por parte de Aleff e Murilo, já que a porção encontrada com ele, que confessou ter ido ali para adquirir a droga, era idêntica às porções localizadas com os réu, além de ter informado que já viu os acusados na Vila por duas vezes, uma delas na praça e outra passando em um campinho, outro detalhe que derruba as narrativas dos acusados. No mais, a quantidade e variedade de drogas apreendidas (50 eppendorfs de cocaína, 49 papелotes de crack e 12 trouxinhas de maconha), além da forma como estavam embaladas, deixa claro o intuito da traficância dos réus, bem como a confiança de que gozam junto a outros criminosos.

Insta esclarecer, que no inquérito policial nº 1500408-61.2021.8.26.0104, foram reunidas informações que apontam para o funcionamento de um ponto de trafico de entorpecente, denominado como "Central" ou "Biqueira da Manuel Lopes", o qual é comandado pelo traficante Wesley Reis Nunes Silva, que arregimenta adolescentes para a venda das drogas, o que pode ser verificado nos processos de apreensão de adolescentes por prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, distribuídos sob nº 1500228-11.2022.8.26.0104, nº 1500230-78.2022.8.26.0104, nº 1500303-50.2022.8.26.0104, nº 1500396-13.2022.8.26.0104, 1500428-18.2022.8.26.0104 e 1500414-34.2022.8.26.0104, além de contratar indivíduos de cidades vizinhas, como no caso apurado no processo nº 1500257-95.2021.8.26.0104, onde Higor Kaian Pires Fernandes e Marcos leonardo Pereira foram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes, no mesmo local ora relatado, além do processo que apura crime de tráfico atribuído a Gustavo Cambuí Gomes nos autos nº 1500520-30.2021.8.26.0104), também no famigerado ponto de vendas de entorpecentes.

Quanto a Aleff Marques Sisnandes, importante destacar, que analisando sua ficha criminal, constata-se a existência do processo nº 1502092-46.2021.8.26.0322, em trâmite pela 1ª Vara Criminal de Lins-SP, no qual Kelvin Vieira do Nascimento Santos foi denunciado por tráfico de entorpecentes e as investigações apontaram Aleff como o dono dos entorpecentes encontrados no apartamento em que residia na cidade de Lins, conforme relatório de investigações da DISE de Lins juntados às fls. 60/64 daquele feito, corroborados pelas declarações de Kelvin juntada às fls. 80/81. Vale notar que naquele processo, Aleff, ouvido em declarações às fls. 109, contradiz tudo o que afirmou em seu interrogatório em juízo, quando disse que era a primeira vez que estava vindo para Cafelândia a fim de conhecer pessoalmente as garotas que conheceu pelo Facebook, pois lá, declarou residir na Rua Joana de Almeida Pereira nº 107, na Vila Belém, em Cafelândia, além de ter assumido que quando menor, esteve envolvido com o tráfico de entorpecentes, ficando custodiado na Fundação CASA por sete meses (processos apontados na certidão infracional de fls. 341). Providencie a juntada dos referidos documentos às fls. 342/349.

Já em relação ao réu Murilo Ribeiro Azevedo, este ostenta maus antecedentes por condenação em crime de tráfico de entorpecentes no processo 0005844-81.2013.8.26.0322 da 1ª Vara Criminal de Lins (fls. 331), que embora já superado o período depurador para reconhecimento de reincidência, demonstra sua inserção na vida do tráfico desde aquela época. Tramitou contra ele também o processo nº 1502962-62.2019.8.26.0322 da 2ª Vara Criminal de Lins, no qual foi denunciado como incurso por duas vezes no artigo 157 "caput", c.c. seus §§ 2.º, inciso II e 2.º-A, inciso I, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, bem como no artigo 28 "caput" da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/06), tendo sido condenado somente pelo uso de entorpecentes e absolvido das demais acusações por falta de prova.

Portanto, pelas razões elencadas, entendo que os réus não fazem jus à redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que se dedicam a atividades criminosas, integrando organização criminosa comandada por Wesley Reis Nunes Silva, chefe do ponto de vendas de entorpecentes denominado como "Central" ou "Biqueira da Manuel Lopes".

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (STJ, 3ª Seção, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Minª. Laurita Vaz, julg. em 08/09/2021).

Além do que, somente a título de argumentação, a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos com os acusados, por si só, já justificaria a não aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constituem circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à mingua do preenchimento dos requisitos legais." (STJ, AgRg no AREsp 628.686/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24.02.2015).

Em suma, em decorrência de toda a prova coligida ao longo da instrução criminal, entendo por provados os fatos descritos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, não havendo dúvidas sobre a prática de atos de tráfico de entorpecentes. Assim, encontram-se os acusados Aleff Marques Sisnandes e Murilo Henrique Ribeiro Azevedo, incursos nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11343/06.

Passo à dosimetria da pena:

I - Na primeira fase, atento ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos revelam maior reprovabilidade da conduta censurada. A conduta dos réus, surpreendidos com 12 porções de maconha com o peso líquido de 11,31 gramas, 49 pedras de crack pesando 11,34 gramas, e 50 porções de cocaína, pesando 8,78 gramas, além de ousada, traz graves prejuízos à saúde pública deste país, facilitando que jovens e crianças tenham acesso a um produto extremamente danoso à saúde e gerador de dependência físico-química, formando um exército de dependentes, os quais, por força de um destino inevitável para quem ingressa nesse submundo, aterrorizarão a sociedade com a prática de crimes patrimoniais movidos pela dependência e engrossarão as fileiras do tráfico. Não bastasse isso, o réu Murilo ostenta maus antecedentes por crime de tráfico de entorpecentes no processo nº 0005844-81.2013.8.26.0322 da 1ª Vara Criminal de Lins (fls. 330/332). Diante disso, aumento a pena-base em relação a Aleff em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e em relação ao réu Murilo, em 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Aqui, cabe destacar que ainda que o acusado Murilo ostente condenação por uso de entorpecentes no processo nº 1502962.2019.8.26.0322 da 2ª Vara Criminal de Lins (fls. 330/332), este não pode ser utilizado para reconhecimento de reincidência, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. "1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Conquanto não ultimado o julgamento do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a

constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência. 4. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não ocorre. 5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência "quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior" (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado – e não contravenção penal, por exemplo. 6. O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido". (RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022). Portanto, mantenho as penas em relação a Aleff em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e em relação ao réu Murilo, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, torno as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o réu Aleff Marques Sisnandes, e em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, para o réu Murilo Henrique Ribeiro Azevedo.

Quanto à redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, não há como aplicá-la a nenhum dos acusados, pelos motivos já esclarecidos na fundamentação.

Portanto, fixo as penas em definitivo em: a) para o réu Murilo Henrique Ribeiro Azevedo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e; b) para o réu Aleff Marques Sisnandes, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Atendendo ao critério do artigo 60 do Código Penal, estabeleço aos réus, para cada dia-multa valor equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP), em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverão os réus iniciarem o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, além do que, foi apreendida com eles razoável quantidade e variedade de droga, indicando sua ousadia e total menosprezo pela lei, sendo necessário o encarceramento para a repressão do delito, caracterizando-se a repressão punitiva do Estado pela transgressão de suas leis, bem como para a prevenção específica, servindo como instrumento pedagógico para que os réus não voltem a delinquir. Sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP.

Indefiro aos acusados o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, presos em flagrante delito, permanecem as circunstâncias que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar.

Ademais, não há elementos para formar a convicção de que atenderia ao futuro chamado judicial se fossem, agora, colocados em liberdade, mormente após a

condenação.

Destarte, a manutenção da custódia faz-se necessária para aplicação da lei penal e assegurar a manutenção da ordem pública, que ficaria visivelmente abalada caso fossem colocados em liberdade.

Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva dos acusados às fls. 80/83.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réus a) MURILO HENRIQUE RIBEIRO AZEVEDO, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e: b) ALEFF MARQUES SISNANDES, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo; ambos pela prática do crime descrito no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Diante da inexistência de elementos que permitam estimar os danos causados pela infração, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos, a que alude o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Os acusados deverão permanecer presos durante o processamento de eventuais recursos interpostos contra a presente sentença condenatória, uma vez que foram condenados à pena corpórea de reclusão, em regime inicialmente fechado, de modo que seria contraditório permitir que aguarde em liberdade o trânsito em julgado.

Ademais, o crime pelo qual foram condenados é grave, gerador de intranquilidade social, revelando-se necessária a manutenção da custódia. Caso sejam soltos nesta ocasião, os réus certamente tomarão rumo ignorado, visando frustrar a aplicação da sanção penal imposta.

Recomendem-se, pois, os réus nas prisões onde se encontram.

Inaplicável o art. 387, § 2º do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, como um todo, mas também o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão, bem como tratar-se de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada eventual gratuidade, que ora defiro aos réus.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, declaro perdidos os bens apreendidos em favor da União. Constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que consista em proveito auferido pelo agente com a prática do ato criminoso. Certificado o trânsito em julgado, façam-se os autos conclusos para as deliberações necessárias. Verifico que já houve a autorização para a destruição da droga apreendida na decisão proferida às fls. 101/104.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se ao IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, encaminhe-se ao SENAD a relação dos bens declarados perdidos para fins de sua destinação, em cumprimento ao art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06;

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA